

1502208-58.2021.8.26.0320

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas

Magistrado: Edson José de Araujo Junior

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/03/2022

... guardava drogas com intuito de tráfico ilícito, sem autorização e em desacordo com determinação legal, a saber, 29 porções de Cannabis sativa L., "maconha", para venda e consumo de terceiros.

Consta, ainda, que nas mesmas condições de tempo e local, o acusado mantinha sob sua guarda 05 munições de calibre.38, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

2ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502208-58.2021.8.26.0320 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502208-58.2021.8.26.0320

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2190712/2021 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 19048683 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO,

1651/21/923 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 2190712 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA, 1651/21/923

- DISE- DEL.SEC.LIMEIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BENEDICTO ZENARO FAUSTINO DOS SANTOS NETO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Edson José de Araujo Junior

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo ofereceu denúncia em face de BENEDICTO ZENARO FAUSTINO DOS SANTOS NETO por incorrer no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, no art. 12, caput, da Lei n.º 10.826/03 e no art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal, em concurso material.

Consta que no dia 15 de julho de 2021, por volta das 21h15min, na Via Prefeito Jurandyr Paixão, 358, Conjunto Residencial Victor D'Andrea, o acusado guardava drogas com intuito de tráfico ilícito, sem autorização e em desacordo com determinação legal, a saber, 29 porções de Cannabis sativa L., "maconha", para venda e consumo de terceiros.

Consta, ainda, que nas mesmas condições de tempo e local, o acusado mantinha sob sua guarda 05 munições de calibre.38, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Por fim, consta que nas dependências da Delegacia Seccional de Polícia, situada na Rua Francisco Ferreira da Rosa, 248, Vila Cristivam, o acusado danificou uma algema pertencente ao patrimônio do Estado de São Paulo.

A denúncia foi oferecida às fls. 01/04.

Boletim de Ocorrência de fls. 11/14.

Folha de Antecedentes e Certidões em fls. 24/29, 51/53 e 54/57.

Laudo de Constatação Preliminar Positivo de fls. 33/35.

Auto de Exibição e Apreensão às fls. 40/41.

A denúncia foi recebida às fls. 117/119.

O réu foi citado à fl. e apresentou Defesa Prévia às fls. 151/154.

Exame Químico-Toxicológico Definitivo Positivo de fls. 160/162.

Laudo Pericial Exame em Peça - Cartuchos em fls. 163/166.

Laudo Pericial Exame em Peça - Algema em fls. 167/169.

Em Juízo foram ouvidas as testemunhas e interrogado o réu (fls. 190, 217 e mídias).

O Ministério Público apresentou alegações finais às fls. 234/250, pugnando pela condenação do réu nos termos da denúncia. Para a dosimetria da pena, indicou a exasperação da pena-base em razão de que o réu ostenta duas condenações pelos delitos de roubo e tráfico ilícito de drogas. Na segunda fase, presença da reincidência, mesmo motivo de não aplicação de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. O regime inicial indicado para cumprimento de pena foi o fechado pela reincidência, e pelo mesmo motivo, não indica substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou sursis.

A Defesa do acusado apresentou alegações finais às fls. 264/269. Pugnou por sua absolvição por insuficiência probatória e, em caso de condenação, pleiteou pela diminuição de pena contida no § 4º do art. 33, da Lei 11.343/06, por se tratar de norma cogente.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva estatal é PROCEDENTE.

Não há óbice frente à autoria e materialidade de acordo com o conjunto probatório produzido ao longo dos autos.

A materialidade restou demonstrada pelos Boletim de Ocorrência (fls. 11/14), Laudo de Constatação Preliminar Positivo (fls. 33/35), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 40/41), Exame Químico-Toxicológico Definitivo Positivo (fls. 160/162), Laudo Pericial Exame em Peça - Cartuchos (fls. 163/166), Laudo Pericial Exame em Peça - Algema (fls. 167/169), e pela prova oral produzida em Juízo.

A autoria, igualmente, foi comprovada. Vejamos:

O policial militar Willian De Azevedo Ouvidio disse que estava em patrulhamento quando uma pessoa lhes informou sobre possível tráfico. Sua equipe foi até o local, onde o cheiro de maconha era forte, e bateram na porta, que foi atendida por adolescente, que, indagada, disse que o imóvel era de seu namorado. Contou que viu algumas porções de maconha em cima do sofá e ingressaram no imóvel. Abordaram o réu, havendo informações de que ele havia se envolvido com a GM alguns dias antes e foi atingido com um disparo de arma em seu pé. No imóvel foram encontradas porções de maconha no sofá e, ao lado, uma balança de precisão e papel filme. Encontrou dentro do sofá um envelope com cédulas falsas. O réu ficou transtornado, sendo necessário o uso de algema. No quarto do acusado, atrás de um quadro, foram encontradas as munições e mais um pacote de cédulas falsas, num total de aproximadamente R\$ 11.400,00. Indagado sobre as notas falsas, disse que as adquiriu há alguns dias pelo valor R\$ 1.000,00. Informalmente admitiu o tráfico. Sobre as munições, nada disse. Para ingresso no imóvel, esclareceu que as fundadas razões consistiram em que a porta de entrada estava aberta, bem como forte odor de maconha e por ter visto as porções no sofá. Esclareceu que todas as lesões que o réu sofreu foram constatas no laudo pericial, ressaltando que há alguns dias sofreu lesões porque se envolveu com Guarda Municipal e em razão de ter resistido a prisão, foi necessário o emprego de algema para contê-lo, sendo que ele danificou a algema e a

cela do distrito policial. Acredita que ficaram no local por 01 hora.

No mesmo sentido foi o relatado pelo policial militar Orlando Vieira de Souza, acrescentando que a namorada do acusado autorizou a entrada no imóvel e que ficaram no local aproximadamente de 30 a 40 min.

A testemunha Edson Carlos Zenário dos Santos é primo do acusado, ouvido como informante, e disse que na época dos fatos morava na casa ao lado da residência do réu, ambas dentro do sítio. Narrou que durante o ocorrido escutou gritos do acusado e viu que tinha polícia no imóvel, então saiu do sítio e foi para casa da sua genitora. Disse que no sítio tinha criação de animais e que morava no local há cerca de seis meses. Acredita que os policiais ficaram no imóvel por cerca de duas ou três horas, sendo que seu primo sempre gritava, provavelmente em razão das agressões. Acredita que os policiais encontraram apenas a maconha no imóvel do acusado, pois ele era usuário há bastante tempo. Recorda que seu primo se envolveu em uma ocorrência com a Guarda Municipal e que foi atingido com um disparo de arma no pé, mas não sabe detalhes desses fatos.

A testemunha José Roberto Vieira foi ouvido como informante. Contou que era arrendatário do sítio onde o acusado residia com seu primo Edson e que não presenciou os fatos, apenas soube pela genitora do réu. Disse que os policiais deixaram o portão do sítio aberto, tendo que ir ao local para fechá-lo, e localizou um pedaço de pau usado nas agressões contra o acusado.

A testemunha Eliana Cristina Zenaro é tia do acusado, também ouvida como informante. Alegou que não presenciou os fatos. Após ser avisada pelo filho Edson que o acusado havia sido preso, foi até à delegacia. Viu que ele tinha escoriações nos braços e nas pernas. Disse que seu sobrinho foi torturado na delegacia, sendo que os policiais se revezavam nas agressões.

A testemunha Luíza da Silva, namorada do réu, ouvida como informante, alegou que os policiais invadiram o imóvel e agrediram o acusado com um soco no rosto, exigindo a entrega de arma de fogo. Narrou que os milicianos ingressaram no quarto no momento em que ela trocava de roupa e foi levada para a cozinha, onde ouviu gritos do namorado. Os policiais apareceram com as munições e ficaram no imóvel por cerca de uma hora e meia. Logo depois chegaram mais quatro viaturas no sítio e foram levados para a delegacia. Não viu a apreensão de droga no imóvel, apenas a maconha que seu namorado consumia. Na delegacia presenciou seu namorado ser agredido por diversos policiais, na presença de muitas pessoas. Em seguida, a genitora e a tia do réu chegaram ao local. Ao ser questionada, disse que os fatos ocorreram no dia 11 de julho de 2021. O réu era usuário de maconha. Afirmou que não foram encontradas porções de maconha e que os policiais apareceram com as munições, isto é, as munições surgiram "do nada". Afirmou ainda que não foram apreendidas notas falsas no imóvel, porém, ao ser questionada novamente, disse que, salvo engano, no quarto do réu realmente foram localizadas cerca de R\$ 2.000,00 em cédulas falsificadas, as quais foram adquiridas pelo réu. Afirmou que não tinha motivo para as agressões sofridas pelo réu. Recorda-se que há cerca de duas semanas seu namorado se envolveu com uma ocorrência com a Guarda Municipal e que ele foi atingido por um disparo de arma de fogo no pé ao tentar fugir.

Interrogado em solo policial (fl. 09), o acusado negou a posse da maconha e de apetrechos para o tráfico, porém confessou que possuía cédulas falsas e que as adquiriu de um cliente desconhecido pelo valor de cem reais. Alegou que foi agredido pelos policiais para que lhes entregasse uma arma de fogo e que eles deixaram o portão do imóvel aberto, onde havia cavalos e vacas. Em Juízo, o acusado negou novamente a prática dos crimes e esclareceu que se envolveu em uma ocorrência com a Guarda Municipal e que foi atingido por um disparo de arma de fogo no pé. Na data dos fatos, cerca de 06 policiais quebraram a portão da residência e invadiram o imóvel, passando a agredi-lo, exigindo que lhes entregasse um revólver. Disse que os milicianos fumaram o cigarro de maconha que estava em seu quarto. Admitiu a posse de aproximadamente R\$ 11 mil em notas falsas que estavam em cima do sofá e das munições, mas que estas pertenciam ao antigo morador do imóvel e estavam no local há mais de cinco anos. Alegou ter apenas um cigarro de maconha no local. Disse que foi agredido na delegacia por sete ou oito policiais.

Com efeito, a materialidade e autoria tornaram-se inquestionáveis frente à prova

dos autos, que indicou que o acusado foi preso em flagrante em posse de entorpecentes, munição de uso permitido em desacordo com determinação legal ou regulamentar no interior de sua residência e ter deteriorado patrimônio do Estado. Não se alega nesse ponto que os depoimentos dos policiais não têm o necessário valor probante, já que tal meio de prova tem sido amplamente consagrado por nossos Tribunais Superiores.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE DE ARMA. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. INEXISTÊNCIA. VALIDADE PROBATÓRIA DO DEPOIMENTO DE POLICIAIS CONFIRMADOS EM JUÍZO. PRECEDENTE. TESE DE CONDENAÇÃO LASTREADA EM PROVA INQUISITORIAL. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA 568/STJ. PROVAS PARA CONDENAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. CONDUTA NÃO ALCANÇADA PELA ABOLITIO CRIMINIS. PRECEDENTE. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REGIME PRISIONAL. ADEQUAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento desta Corte, são válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório (ut, AgRg no AREsp 366.258/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJe 27/03/2014). (...) (STJ. AgRg no AREsp 991046/SP. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca. D.j. 03/08/2017).

Desse modo, demonstrada a procedência das imputações contra o acusado, não existindo justificativas para os seus atos, passo à dosimetria da pena.

Do crime do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06

De acordo com o art. 59 do Código Penal, comprovando-se as circunstâncias judiciais negativas ao réu, tendo em vista que o acusado é portador de maus antecedentes, fixo a pena-base 1/6 acima do mínimo legal, 05 anos e 10 meses de reclusão, e 583 dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência (FA fls. 51/53 e 54/57), agravo a pena no patamar de 1/6. Assim, fixo a pena em 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, e 680 dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição. Destaco o afastamento a benesse do tráfico privilegiado contemplado pelo art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, devido à reincidência do réu (FA fls. 51/53 e 54/57). Fixo a pena em 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, e 680 dias-multa.

Do crime do art. 12, caput, da Lei n.º 10.826/03

De acordo com o art. 59 do Código Penal, comprovando-se as circunstâncias judiciais negativas ao réu, tendo em vista que o acusado é portador de maus antecedentes, fixo a pena-base 1/6 acima do mínimo legal, 01 ano e 02 meses de detenção, e 11 dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência (FA fls. 51/53 e 54/57), agravo a pena no patamar de 1/6. Assim, fixo a pena em 01 ano, 04 meses e 10 dias de detenção, e 12 dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição. Fixo a pena em 01 ano, 04 meses e 10 dias de detenção, e 12 dias-multa.

Do crime do art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal

De acordo com o art. 59 do Código Penal, comprovando-se as circunstâncias judiciais negativas ao réu, tendo em vista que o acusado é portador de maus antecedentes, fixo a pena-base 1/6 acima do mínimo legal, 07 meses de detenção.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência (FA fls. 51/53 e 54/57), agravo a pena no patamar de 1/6. Assim, fixo a pena em 08 meses e 05 dias de detenção.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição. Fixo a pena em 08 meses e 05 dias de detenção.

Ante o concurso material, as penas dos delitos devem ser somadas nos termos do art. 69 do CP, totalizando pena de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e 01 ano e 15 dias de detenção, e ao pagamento de 692 dias-multa.

O valor da pena multa será calculado no mínimo legal, com base no valor unitário correspondente a 1/30 do salário-mínimo.

Incabível a substituição da pena restritiva de liberdade por restritivas de direitos, de acordo com o art. 44, I, II e III, do CP, tendo em vista o quantum da

pena e a reincidência do réu (FA fls. 51/53 e 54/57). Outrossim, o mesmo fato impede a aplicação do sursis, nos termos do art. 77, do CP.

Fixo o regime inicial FECHADO de cumprimento da pena privativa de liberdade ante a reincidência (FA fls. 51/53 e 54/57), de acordo com o art. 33, § 2º, do CP.

O acusado não poderá apelar em liberdade. No caso, estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva. O acusado é reincidente e portador de maus antecedentes (FA fls. 51/53 e 54/57). No mais, nos presentes autos, o acusado praticou diversos delitos em concurso material. Portanto, considero presente a PERICULOSIDADE EM CONCRETO que justifica a prisão preventiva para GARANTIR A ORDEM PÚBLICA.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a acusação contida nessa ação penal que a Justiça Pública move em face de BENEDICTO ZENARO FAUSTINO DOS SANTOS NETO por incorrer no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, no art. 12, caput, da Lei n.º 10.826/03 e no art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal, em concurso material. Pena fixada em 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e 01 ano e 15 dias de detenção, em regime FECHADO, e ao pagamento de 692 dias-multa, cujo montante será calculado em seu mínimo legal.

O sentenciado não poderá apelar em liberdade, uma vez que presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, conforme fundamentação supra.

Condeno o sentenciado ao pagamento das custas processuais, de acordo com o art. 804, CPP. Apreciação de eventual causa de isenção melhor se oportuniza no Juízo das Execuções.

Não há dados suficientes para a detração, razão pela qual deixo de cumprir o disposto no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal neste momento, além de ser matéria afeta à execução criminal.

Autorizo e determino a destruição das substâncias entorpecentes apreendidas, reservando-se o necessário para contraprova e comunicando-se a destruição nos autos. Ainda decreto a perda dos bens e valores apreendidos nos termos do artigo 63 da Lei nº 11.343/2006.

P.I.C.

Limeira, 18 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA